

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

32ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**SENTENÇA**

Processo Digital nº: **0051417-46.2017.8.26.0050 Controle: 1417/17**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **RODRIGO REGIS CORREA**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Marco Antonio Martin Vargas****VISTOS.**

RODRIGO REGIS CORREA, portador da cédula de identidade R. G. nº 49.591.914/SP ou R. G. nº 49.591.914, qualificado a fls. 20, foi denunciado perante este Juízo como incurso no art. 33, *caput*, da Lei nº 11.343/06, c. c. o art. 1º da Lei nº 11.464/07, porque em 19 de junho de 2017, por volta de 21h42min, nas proximidades de uma viela situada a Rua Cartumbi, nesta cidade e Comarca, trazia consigo 08 (oito) *ependorfs* e mantinha em depósito outros 78 (setenta e oito) *ependorfs* de substância conhecida como cocaína, contendo um total de 60,4 g (sessenta gramas e quatro decigramas), substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, destinada a entrega ilícita ao consumo de terceiros, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme a denúncia (fls. 105/106), o acusado praticava o comércio ilegal de substâncias ilícitas no local dos fatos, quando policiais militares em diligência para apurar informação de que ali ocorria o tráfico de drogas visualizaram-no em atitude suspeita, segundo a qual permanecia parado na rua, sem nada a fazer, como se esperasse alguém. Ante a suspeita, os milicianos Daniel e Fernando realizaram a abordagem e, em revista pessoal, encontraram sob posse do acusado, entre as suas vestes, a quantia de R\$ 10,00 (dez reais) em dinheiro e 08 (oito) *ependorfs* de cocaína. Ao realizar buscas pelas proximidades, os policiais encontraram, também, outros 78 (setenta e oito) *ependorfs* de cocaína, que o acusado mantinha em depósito no interior de um

0051417-46.2017.8.26.0050 - lauda 1

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

32ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

buraco situado na via pública, diante do que ele confessou a prática do tráfico de drogas no local dos fatos.

Por ser o rito comum mais benéfico ao acusado, foi este adotado e, assim, foi recebida a denúncia (fls. 111/112), após o que o acusado foi citado (fls. 140) e apresentou resposta a acusação, na qual arrolou as mesmas testemunhas constantes do rol acusatório (fls. 146). Por não se verificar quaisquer das hipóteses previstas no art. 397 do CPP, o recebimento da denúncia foi ratificado (fls. 148/149) e, assim, foi determinada a instrução processual.

Durante a audiência de instrução, realizada em 08 de novembro de 2017, foram ouvidas as duas testemunhas arroladas em comum pelas partes, após o que se procedeu ao interrogatório do acusado (nesta data).

Não foram requeridas diligências previstas pelo art. 402 do CPP, razão porque, em alegações finais, o Ministério Público reiterou os termos da denúncia e pleiteou a condenação do acusado, por entender que ficaram suficientemente comprovadas a materialidade do crime de tráfico, bem como a autoria deste (memoriais escritos apresentados nesta data). Por seu turno, a Douta Defensoria Pública pugnou pela absolvição, por entender que não existe prova suficiente para motivar uma condenação por tráfico, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante referente a confissão espontânea realizada anteriormente. Aduziu, ainda, a aplicação do redutor constante no art. 33, § 4º, do CP, diante da primariedade técnica do acusado e, por fim, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou, na sua impossibilidade, a fixação do início do cumprimento da reprimenda em regime aberto e a possibilidade de recorrer em liberdade (memoriais escritos apresentados nesta data).

É O RELATÓRIO.**DECIDO.**

A materialidade do crime de tráfico de drogas restou seguramente

0051417-46.2017.8.26.0050 - lauda 2


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
32ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

consubstanciada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 14), bem como pelo laudo de constatação de substância entorpecente (fls. 16/17), inteiramente ratificado pelo exame químico-toxicológico definitivo (fls. 130/132), que em harmonia com a prova oral coligida aos autos, bem dão conta de demonstrar que as substâncias apreendidas pelos policiais militares na ocasião do flagrante consistiam em **60,4 gramas** (sessenta gramas e quatro decigramas) de material sólido particulado, acondicionado em microtubos plásticos do tipo *eppendorfs*, dotados de tampa própria, contendo **cocaína**, substância entorpecente de uso proscrito no Brasil, relacionada na Lista F1, da Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1988 e atualizações posteriores.

No que se refere à autoria, a prova oral coligida também é mais do que suficiente para apontar a efetiva conduta do acusado no crime em questão, impossibilitando, assim, a absolvição dele como pretendido pela Douta Defensora, pois ficou caracterizado que ele, de fato, agia no exercício do tráfico dos entorpecentes apreendidos.

Senão vejamos.

Na oportunidade da lavratura do auto de prisão em flagrante, o acusado Rodrigo Regis Correa confessou a comercialização das drogas apreendidas, ao narra que trabalha como “puxador” em uma loja na região do Brás, e que, na data dos fatos, havia acabado de vender “um pino” (sic) para um cliente, quando a sua namorada chegou para o encontro que haviam combinado e, em seguida, policiais militares os abordaram e os revistaram, encontrando em poder dele algumas porções de entorpecentes, além de outras, que havia escondido em um bueiro próximo ao local. Destacou, ainda, que a sua namorada sabia sobre o comércio de drogas, razão pela qual apenas os valores que ele trazia consigo eram provenientes da primeira venda de entorpecentes que havia feito, justificando, ainda, que trabalha com o comércio de drogas porque precisa aumentar a sua renda para pagar a pensão do seu filho (fls. 07/08).

Contudo, ao ser interrogado em Juízo nesta data, o acusado


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
32ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Rodrigo alterou a versão antes apresentada para os fatos e passou a negar a prática das condutas pelas quais foi imputado, ao alegar que realmente estava na esquina da Avenida Cartumbi e sua esposa chegou, momento em que pediu uma pizza. Enquanto aguardava a pizza, estava fumando um cigarro e os policiais militares os abordaram. Os policiais militares viram sua carteira de livramento condicional e o levaram para viela, passando a ameaça-lo e agredi-lo para imputar a ele as drogas que foram apreendidas. Mesmo sendo agredido negou o tráfico no local e na Delegacia de Polícia, onde liberaram a sua mulher que estava grávida. O acusado esclarece, ainda, que estava na posse de R\$ 10,00 e sua mulher tinha o restante do dinheiro, fruto de uma maquiagem que ela acabara de realizar (conforme mídia encartada aos autos).

No entanto, a negativa feita pelo acusado restou totalmente divorciada do conjunto probatório, vez que não encontrou respaldo em qualquer outro elemento de prova amealhado aos autos.

Com efeito, o depoimento judicial do policial militar Fernando de Souza Arruda, nesta data, revelou-se bastante esclarecedor sobre o ocorrido na ocasião, ao afirmar que estava junto ao seu colega de farda Daniel, quando ambos receberam uma denúncia anônima sobre o comércio de entorpecentes, praticado por um casal no local dos fatos. Ante a comunicação, narrou que ambos se dirigiram ao endereço mencionado, onde avistaram um indivíduo, que reconhece nesta data como o acusado Rodrigo, junto a uma moça, ao que resolveram abordá-los e encontraram sob a posse do acusado Rodrigo, no interior do bolso da jaqueta deste, cerca de oito *ependorfs* contendo cocaína, bem como a quantia de R\$10,00 (Dez Reais) em dinheiro, ao passo que, com a namorada dele, nada ilícito foi encontrado. Acrescentou que, ao ser indagado, o acusado imediatamente confessou a traficância e informou que o dinheiro das vendas estava com a sua namorada, que prontamente entregou outra quantia, superior a apreendida com ele, no valor de cerca de R\$ 115, (cento e quinze reais). Por fim, o depoente destacou que, em vistoria ao local, encontraram, ainda, um pacote com cerca de 78 (setenta e oito) *ependorfs* no interior de um


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
32ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

buraco na calçada com uma tampa da Comgás, sobre os quais o acusado confessou que pretendia comercializá-los, após o que ambos foram encaminhados ao Distrito Policial (conforme mídia encartada aos autos).

E no mesmo sentido seguiu o depoimento do policial militar Daniel Aparecido de Jesus em Juízo, nesta data, oportunidade em que reconheceu o acusado Rodrigo, como o indivíduo detido em flagrante na ocasião, sobre a qual afirmou ter recebido uma denúncia anônima sobre um casal que estaria praticando o crime de tráfico de drogas na região e, assim, resolveu diligenciar no local, junto ao colega Fernando. O depoente narrou ter avistado o casal, assim que chegou no local, após o que resolveram abordá-los e encontraram, no interior do bolso da blusa do acusado Rodrigo, cerca de oito pinos, bem como a quantia de dez reais em dinheiro, ao passo que, com a namorada dele, nada ilícito foi encontrado. Destacou que, após a apreensão, o acusado prontamente confessou a traficância e informou que o dinheiro das vendas estava com a sua namorada, quem entregou a quantia de cerca de cem reais em dinheiro que afirmou ser fruto de seu trabalho. Por fim, o miliciano acrescentou, ainda, que em vistoria ao local, encontraram um pacote com outros 78 *ependorfs* de cocaína, escondidos embaixo de uma tampa da Comgás da calçada, sobre os quais tinham a mesma semelhança que aquelas encontradas com o acusado (conforme mídia encartada aos autos).

Note-se que os dois policiais militares ouvidos em Juízo foram uníssonos em destacar as circunstâncias nas quais se deu a abordagem, fundamentada pelo recebimento de uma denúncia anônima que relatava a prática de tráfico de drogas por um casal, justamente no local em que o acusado Rodrigo foi surpreendido, junto a sua namorada. No mesmo sentido, os depoimentos dos milicianos também se revelaram unânimes em destacar a apreensão de dois montantes de drogas, o menor deles localizado entre as vestes do acusado, junto a valores em dinheiro, ao passo que a maior parte dos entorpecentes estava oculta em um desnível da via pública.

Não fosse suficiente, ainda que restasse qualquer dúvida durante a

0051417-46.2017.8.26.0050 - lauda 5


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
32ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

abordagem, essa seria dissipada pela pronta confissão apresentada pelo acusado Rodrigo aos policiais militares, para quem admitiu que, tanto as porções de drogas apreendidas em seu poder, como aquelas encontradas na via pública eram de sua propriedade e, de fato, destinavam-se a comercialização ilícita, como também o fez na oportunidade de seu interrogatório quando de sua prisão em flagrante (fls. 07/08).

Acrescente-se a tal circunstância que, da análise feita na prova oral coligida em Juízo, deve ser dada extrema valia aos relatos apresentados pelos policiais militares que realizaram a diligência, pois prestados por agentes estatais encarregados, por ofício, da coibição penal e sob o crivo do contraditório. Demais, não se vê nos autos quaisquer elementos a justificar eventual interesse dos policiais em prejudicar o acusado.

Veja-se, a respeito, o entendimento jurisprudencial: *“Tráfico de entorpecentes – Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório – Validade. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário”*. (TJSP 0007241-70.2015.8.26.0302 – 8ª Câmara Criminal – Rel. Grassi Neto – j. 15/12/2016). (grifo nosso).

No mesmo sentido, “o valor de depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do

0051417-46.2017.8.26.0050 - lauda 6


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
32ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com os outros elementos probatórios idôneos.” (STF – HC nº 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96, p. 39.846).

Como se vê, a prova oral destacada assegura a certeza necessária no sentido de que o acusado realmente comercializava as referidas drogas no local em que foi surpreendido pela abordagem policial, mormente porque confirmou o relato feito informalmente aos policiais e novamente confessou a traficância no momento da elaboração do auto de prisão em flagrante perante a Autoridade Policial, pormenorizando, ainda, que o fazia com a finalidade de aumentar a sua renda mensal, pois a quantia que auferia no seu trabalho como “puxador” era insuficiente para o sustento familiar. Reforça-se a tudo isso que a segura prova oral foi, ainda, confirmada *in totum* pelas provas documentais e laudos técnicos coligidos aos autos, a indicar não apenas a veracidade de tais comunicações, mas o grau de confiabilidade que pode ser atribuído à prova oral.

Assim, não é crível a versão hoje apresentada pelo acusado em Juízo, quando pretendeu convencer da sua alegada versão segundo a qual foi injustamente acusado pelos policiais militares do tráfico porque estava em livramento condicional por crime semelhante anterior.

E a alegação de que os policiais militares lhe atribuíram falsamente a traficância e a posse das drogas não encontrou respaldo em qualquer outro elemento de prova, vez que não foi produzida qualquer comprovação de tal, a teor do que dispõe o artigo 156 do CPP, mormente porque não é crível que o indivíduo de quem partiu a denúncia anônima, terceiro desinteressado no deslinde do feito, os dois policiais militares e o Delegado de Polícia estivessem todos imbuídos do propósito de imputar falsamente o crime de tráfico à pessoa inocente, sem qualquer motivo aparente para tanto, apenas por capricho. Pelas mesmas razões, também não é razoável imaginar que os policiais deixariam o verdadeiro traficante impune, para imputar o crime ao acusado de modo

0051417-46.2017.8.26.0050 - lauda 7


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
32ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

proposita, sem qualquer interesse manifesto.

Nesse sentido, questiona-se desde já o motivo pelo qual, diante das apreensões, o acusado confessou a traficância aos policiais e, novamente, na Delegacia de Polícia, pormenorizando o motivo pelo qual o fazia, bem como o valor auferido pela venda e o local onde ocultava a maior parte dos entorpecentes, não sendo admissível que tantos detalhes constassem do termo de interrogatório, apenas por um exercício de criatividade policial.

Ainda que assim não fosse, cabe a quem alega provar o álibi de sua versão (*in RT 816/594*) e nesse contexto não se vê algo de plausível que justifique o álibi dado pelo acusado, inclusive, porque ele mesmo afirmou não ter nada contra os policiais que realizaram a prisão e, ainda, nada disse logo após a sua prisão em audiência de custódia, com a presença de Magistrado para essa finalidade, também, com as presenças de Promotor de Justiça e Defensor Público (fls. 93/95), sendo infantil a afirmação de que ficou com medo de comunicar as agressões sofridas aqueles profissionais, justamente no momento em que ali estava para essa finalidade, tanto que o laudo de exame de corpo de delito nada constatou nesse sentido (fls. 141/142).

Veja-se, inclusive, o que já se decidiu: “*de acordo com a jurisprudência do STJ a defesa deve comprovar o álibi apresentado*” (**STJ, 5ª Turma, Habeas Corpus nº 44.376/SP, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, j. em 17.11.2005**).

Patente, portanto, que o acusado pretende a absolvição a qualquer custo, mas sem a plausibilidade necessária que deve saltar aos olhos do julgador, quando a referida versão guarda verossimilhança entre o remanescente do conjunto probatório reunido aos autos.

Por derradeiro, cumpre notar que em razão do crime de tráfico de drogas constituir atividade clandestina, não é necessário para a sua caracterização o flagrante do momento da comercialização ou entrega das substâncias ilícitas, para que se conclua pela autoria do crime em tela, sendo



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

32ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

suficiente para tal a análise de circunstâncias e indícios que conduzam a incriminação, ainda mais porque no caso em tela havia uma denúncia prévia sobre a traficância no local, que mencionava expressamente a presença de um casal responsável pela comercialização das drogas, motivo pelo qual, inclusive, resolveram abordar a dupla. Sobre tal, relevante citar o seguinte entendimento:

“Para a caracterização do tráfico de entorpecente, irrelevante se torna o fato de o infrator não foi colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. Ademais, esse delito é de caráter permanente, consumando-se com a detenção do tóxico pelo agente para comercialização” (RT 714/357).

Diante desse cenário, não há como recepcionar a alegação de insuficiência de provas em relação ao crime de tráfico de drogas imputado ao acusado Rodrigo. Isso porque os relatos apresentados pelas testemunhas, ratificados pelas provas documentais e periciais, constituem prova firme e robusta, mais que suficiente a reforçar a convicção de que ele realmente traficava no local em que foi detido em flagrante na ocasião.

Delineada, portanto, a conduta imputada ao acusado, passo a individualizar as penas a lhe serem impostas.

Assim, atendendo às diretrizes do art. 59, *caput*, do Código Penal, em especial à culpabilidade, à personalidade, à conduta social, fixo a pena base ao acusado em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, tendo em vista o preceito sancionador do art. 33, *caput*, da Lei nº 11.343/06, pena fixada que torno definitiva por não encontrar nenhuma outra circunstância ou causa modificadora aplicável.

Isso porque a alegada possibilidade de diminuição da pena, com fulcro no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, não se mostra plausível em face da reiteração criminosa específica verificada para o acusado e o fato dele ter sido novamente preso por crime semelhante quando estava em livramento condicional cerca de três meses antes (fls. 155), demonstrando que esse benefício não lhe é



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

32ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

suficiente para reiterar a conduta praticada e se torna incompatível com os requisitos necessários para a concessão do benefício.

Deixo, de aplicar a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, porquanto a conduta criminosa recomenda aplicação da pena privativa de liberdade fixada como forma de reprovação eficiente à referida conduta, tornando-se incompatível com os requisitos previstos pelo art. 44 do Código Penal, inclusive como forma de prevenção do crime e diante da reincidência verificada.

Não se vê, da mesma forma, qualquer possibilidade de aplicação da hipótese prevista no art. 77 do Código Penal.

Posto isto, julgo **PROCEDENTE** a presente ação penal que a Justiça pública move contra **RODRIGO REGIS CORREA**, portador da cédula de identidade R. G. nº 49.591.914/SP ou R. G. nº 49.591.914, qualificado a fls. 20, para, com base no art. 33, *caput*, da Lei nº 11.343/06, c. c. o art. 1º da Lei nº 11.464/07, **CONDENÁ-LO a 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.**

O acusado iniciará o cumprimento da pena no regime **FECHADO**, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, considerada a reiteração criminosa, a gravidade da conduta por ele praticada e a natureza do crime cometido, equiparado a hediondo, elementos desfavoráveis que sopesam a confissão apresentada na ocasião de seu interrogatório na polícia, em consonância ao disposto no § 1º do art. 2º da Lei nº 8.072/90.

Nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, reconheço a incidência da detração, mas verifico que esta não opera em benefício de mudança do regime ora fixado neste momento processual para o acusado José, vez que preso cautelarmente desde o dia 19 de junho de 2017 (fls. 96), fará *jus* ao benefício da progressão de regime apenas em 18 de junho de 2019, nos termos do art. 2º, § 2º, da Lei nº 8.072/1990, com a redação dada pela Lei nº 11.464/2007.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

32ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Porque presentes, ainda, os requisitos da prisão preventiva, principalmente para assegurar a futura aplicação da Lei penal e porque esteve preso processualmente até o momento, **não faculto ao acusado o direito de recorrer em liberdade.**

Expeça-se guia de recolhimento provisória caso haja recurso interposto por qualquer das partes e **recomende-se o acusado na prisão onde se encontra recolhido.**

Prejudicada a indenização a que se refere o artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, dada à natureza do delito cometido.

Declaro, com fundamento no art. 63, da Lei nº 11.343/06, o perdimento em favor da União Federal do dinheiro apreendido com o acusado (auto de exibição e apreensão de fls. 14) e determino a incineração das drogas apreendidas.

Após o trânsito em julgado lance-se o nome do acusado no rol dos culpados e oficie-se para suspensão de seus direitos políticos, nos termos do art. 15, III, da Constituição Federal.

Custas na forma da Lei.

P. R. I. e C.

São Paulo, 08 de novembro de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**